BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Penal

Crimes contra a fé pública

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Fé pública: conceito e estrutura do Título X
- 2. Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311)
- 3. Art. 311 e Código de Trânsito: a diferença entre crime e infração
- 4. Atuação prática e investigação
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Fé pública: conceito e estrutura do Título X . . . 2

2. Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311) . . . 3

3. Art. 311 e Código de Trânsito: a diferença entre crime e infração . . . 4

4. Atuação prática e investigação . . . 5

Exemplos resolvidos . . . 5

Exemplo 1 . . . 5

Exemplo 2 . . . 5

Exemplo 3 . . . 5

Exemplo 4 . . . 5

Erros frequentes e pegadinhas . . . 6

Mapa mental . . . 6

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 7

Gabarito comentado . . . 8

Resumo final e fontes . . . 10

Resumo dos pontos essenciais . . . 10

Fontes e referências . . . 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar o conceito de fé pública como bem jurídico protegido pelo Título X do Código Penal.
- Listar os capítulos do Título X e exemplificar seus crimes principais (moeda falsa, documentos, falsa identidade).
- Descrever as condutas do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) e suas formas equiparadas.
- Aplicar as causas de aumento e as formas qualificadas do art. 311 a casos concretos.
- Distinguir o crime do art. 311 da infração administrativa do art. 230, I, do Código de Trânsito Brasileiro.
- Orientar a atuação do guarda municipal diante de veículo com sinais identificadores adulterados.

Introdução

Os crimes contra a fé pública protegem a confiança que a sociedade deposita em símbolos, documentos e sinais oficiais: o dinheiro, o selo, o documento, a identidade e, no caso do art. 311, a numeração que identifica o veículo. Quando essa confiança é quebrada, o prejuízo vai além da vítima direta, pois todos dependem dessas referências para negociar, circular e se identificar.

O recorte do edital para a GCM é o art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), muito ligado ao trabalho de abordagem e fiscalização nas ruas. A banca costuma cobrar os núcleos do tipo (adulterar, remarcar, suprimir), a pena, a causa de aumento para o funcionário público e as condutas equiparadas do § 2º. O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Fé pública: conceito e estrutura do Título X

Fé pública é a confiança geral na autenticidade de determinados objetos, sinais e documentos que o Estado reconhece ou que circulam com valor jurídico. O Título X da Parte Especial do Código Penal reúne os crimes que atingem essa confiança. Embora o edital cobre apenas o art. 311, entender o conjunto ajuda a situar o dispositivo.

Capítulos do Título X (arts. 289 a 311-A)

Capítulo	Tema	Exemplo de crime
I	Moeda falsa	Falsificar moeda (art. 289)
II	Falsidade de títulos e outros papéis públicos	Falsificar papel selado ou selo de controle tributário (art. 293)
III	Falsidade documental	Selo público (art. 296); documento público (art. 297); falsidade ideológica (art. 299); uso de documento falso (art. 304)
IV	Outras falsidades	Falsa identidade (art. 307); adulteração de sinal de veículo (art. 311)
V	Fraudes em certames de interesse público	Utilizar ou divulgar conteúdo sigiloso de concurso (art. 311-A)

Alguns exemplos ajudam a fixar o tom do Título. Falsificar documento público é punido com reclusão de 2 a 6 anos e multa (art. 297). Falsificar documento particular, com reclusão de 1 a 5 anos e multa (art. 298). Fazer uso de papel falsificado ou alterado é punido com a mesma pena da falsificação (art. 304). Atribuir-se falsa identidade para obter vantagem ou causar dano, com detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui crime

mais grave (art. 307).

> **Bizu**
> Distinga falsidade material (altera ou fabrica o objeto: arts. 297 e 298) de falsidade ideológica (o documento é autêntico, mas o conteúdo é falso: art. 299). O art. 311 não fala de documento: o objeto é o sinal físico que identifica o veículo.

2. Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311)

O art. 311 está fora das "falsidades documentais" clássicas: ele protege a **identificação do veículo automotor**, base do registro, do licenciamento, da propriedade e do rastreamento policial. A identidade do veículo depende de sinais como o número de chassi, o monobloco, o motor e as placas. Adulterar esses sinais é o recurso típico de quem quer ocultar o furto ou o roubo do veículo, fraudar o seguro ou esconder dívidas e infrações.

> **CP, art. 311, caput**
> Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:
> Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

A redação atual do caput foi dada pela Lei nº 14.562/2023, que ampliou o alcance do tipo a veículos elétricos e híbridos, reboques e semirreboques e seus componentes. Os verbos são três: **adulterar** (alterar caracteres originais), **remarcar** (gravar de novo, em geral com numeração diferente) e **suprimir** (apagar, retirar). O objeto material abrange chassi, monobloco, motor, placas e "qualquer sinal identificador", de modo que o rol é exemplificativo.

A expressão "**sem autorização do órgão competente**" é elemento normativo do tipo. Há situações em que a remarcação é legal, por exemplo quando o órgão de trânsito autoriza a regravação do chassi. A conduta autorizada não é crime. A ação penal é pública incondicionada.

Causa de aumento (§ 1º)

> **CP, art. 311, § 1º**
> Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

O aumento se aplica, por exemplo, ao servidor do órgão de trânsito que remarca, ele mesmo, o chassi de um veículo valendo-se do cargo. É a quebra do dever funcional somada ao ato ilícito.

Condutas equiparadas (§ 2º)

O § 2º manda aplicar as mesmas penas do caput a três grupos de condutas. O inciso I alcança o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. O inciso II alcança quem adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração. O inciso III alcança quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo ou partes com sinais que **devesse saber** estar adulterados ou remarcados.

Observe a expressão "que devesse saber" no inciso III. Ela admite a punição de quem tinha condições de perceber a adulteração (por exemplo, comprou o veículo por preço muito abaixo do mercado e sem documentação), sem exigir prova de ciência plena. Muitos dos verbos (ocultar, manter em depósito, transportar, conduzir) descrevem condutas que se prolongam, o que, em geral, permite a prisão em flagrante enquanto durar a situação.

Forma qualificada pela atividade comercial (§§ 3º e 4º)

> **CP, art. 311, § 3º**
> Praticar as condutas de que tratam os incisos II ou III do § 2º deste artigo no exercício de atividade comercial ou industrial:
> Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

O § 4º equipara a atividade comercial, para esse fim, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. É o caso de desmanches clandestinos, que recebem veículos de procedência ilícita e vendem as peças.

> **Atenção**
> Pena do caput e dos incisos do § 2º: 3 a 6 anos e multa. Pena do § 3º (atividade comercial ou industrial): 4 a 8 anos e multa. O aumento de um terço do § 1º é para o crime praticado no exercício da função pública ou em razão dela. Não confunda os três números.

Art. 311: resumo

Dispositivo	Hipótese	Consequência
Caput	Adulterar, remarcar ou suprimir sinal identificador sem autorização	Reclusão, 3 a 6 anos, e multa
§ 1º	Crime por funcionário, no exercício da função ou em razão dela	Pena aumentada de 1/3
§ 2º, I a III	Funcionário que contribui; quem fabrica, guarda instrumento; quem utiliza veículo que devia saber adulterado	Mesmas penas do caput
§ 3º	Condutas dos incisos II ou III em atividade comercial ou industrial	Reclusão, 4 a 8 anos, e multa

3. Art. 311 e Código de Trânsito: a diferença entre crime e infração

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) trata a mesma realidade pela ótica administrativa. O art. 230, I, define como infração gravíssima conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado, com multa, apreensão do veículo e remoção como medida administrativa.

Assim, uma mesma situação pode gerar **duas consequências independentes**: a responsabilização penal do art. 311 (investigada pela polícia judiciária) e a autuação administrativa do art. 230. O agente de trânsito ou guarda municipal com competência de trânsito atua na parte administrativa e, em caso de flagrante, na condução ao delegado de polícia. A competência de trânsito da guarda depende de atribuição pelo Município (Lei 13.022/2014, art. 5º, VI).

> **Exemplo**
> Em uma blitz de trânsito, a equipe percebe que o número de chassi de uma motocicleta aparenta ter sido lixado e regravado. O condutor diz que comprou o veículo há dois meses, pagando valor muito abaixo do mercado e sem documentação. Há indícios de que ele conduz veículo que devia saber adulterado (art. 311, § 2º, III). A equipe lavra a autuação administrativa cabível, preserva o veículo e conduz o condutor ao distrito policial, onde a perícia confirmará a adulteração.

4. Atuação prática e investigação

Na rua, a identificação do veículo começa pela observação das placas (lacre, tipo de fixação, caracteres e condições), pela conferência da numeração do chassi com a documentação e pela consulta aos sistemas oficiais de registro e de veículos furtados ou roubados. Desacordos entre a placa e o veículo, sinais de lixamento, solda ou marcas de ferramenta na gravação do chassi são indícios de adulteração.

A constatação formal da adulteração depende de **perícia**, realizada por órgão técnico, que pode revelar a numeração original do chassi, mesmo quando suprimida. A prova pericial é importante, pois o crime deixa vestígios. O guarda municipal deve preservar o veículo e o local, evitar manusear a numeração, documentar a ocorrência e acionar a autoridade policial, sem fazer investigação ou conclusão técnica por conta própria.

> **Bizu**
> Se o enunciado descrever alguém que "compra, desmonta e vende peças de veículos com numeração adulterada em oficina clandestina", pense no art. 311, § 3º (atividade comercial), com pena de 4 a 8 anos e multa.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Pedro lixa o número de chassi de um carro furtado e grava outro, sem autorização de qualquer órgão. Qual o crime e a pena?

Resolução. Pedro remarcou o número de chassi, sinal identificador do veículo, sem autorização do órgão competente, o que realiza o caput do art. 311. Não é servidor público e não age comercialmente, portanto não incidem o § 1º nem o § 3º.

Resposta: Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput): reclusão de 3 a 6 anos e multa.

Exemplo 2

Um servidor do órgão de trânsito registra no sistema oficial o licenciamento de um veículo, ciente de que o chassi foi remarcado, fornecendo indevidamente informação oficial. Qual o enquadramento?

Resolução. O § 2º, I, equipara ao caput o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. A pena é a do caput. A cumulação com o aumento de um terço do § 1º é discutida, porque a qualidade de funcionário público já integra o próprio inciso I; por isso, o enquadramento seguro é o do § 2º, I.

Resposta: Art. 311, § 2º, I (mesmas penas do caput).

Exemplo 3

Uma oficina clandestina compra veículos com chassi adulterado, desmonta-os e vende as peças ao público. Qual a pena do responsável?

Resolução. As condutas de desmontar e vender veículo ou partes com sinal que devia saber adulterado estão no § 2º, III. Praticadas em atividade comercial, inclusive clandestina ou exercida em residência (§ 4º), aplicam-se as penas do § 3º.

Resposta: Reclusão de 4 a 8 anos e multa (art. 311, § 3º).

Exemplo 4

Julgue: "O art. 311 do Código Penal só alcança a adulteração do número do chassi de automóveis comuns."

Resolução. O tipo abrange chassi, monobloco, motor, placa de identificação e qualquer sinal identificador, e alcança veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque e semirreboque, além de componentes e equipamentos.

Resposta: Errada: o tipo é bem mais amplo.

Erros frequentes e pegadinhas

Achar que o art. 311 só trata de chassi: a lei inclui monobloco, motor, placa e qualquer sinal identificador.

Esquecer que o tipo exige que a conduta seja sem autorização do órgão competente: a remarcação autorizada não é crime.

Trocar as penas: caput e § 2º têm reclusão de 3 a 6 anos e multa; § 3º tem 4 a 8 anos e multa; o § 1º é aumento de 1/3.

Confundir o art. 311 com falsidade documental: não se trata de falsificar documento, mas de adulterar o sinal identificador físico do veículo.

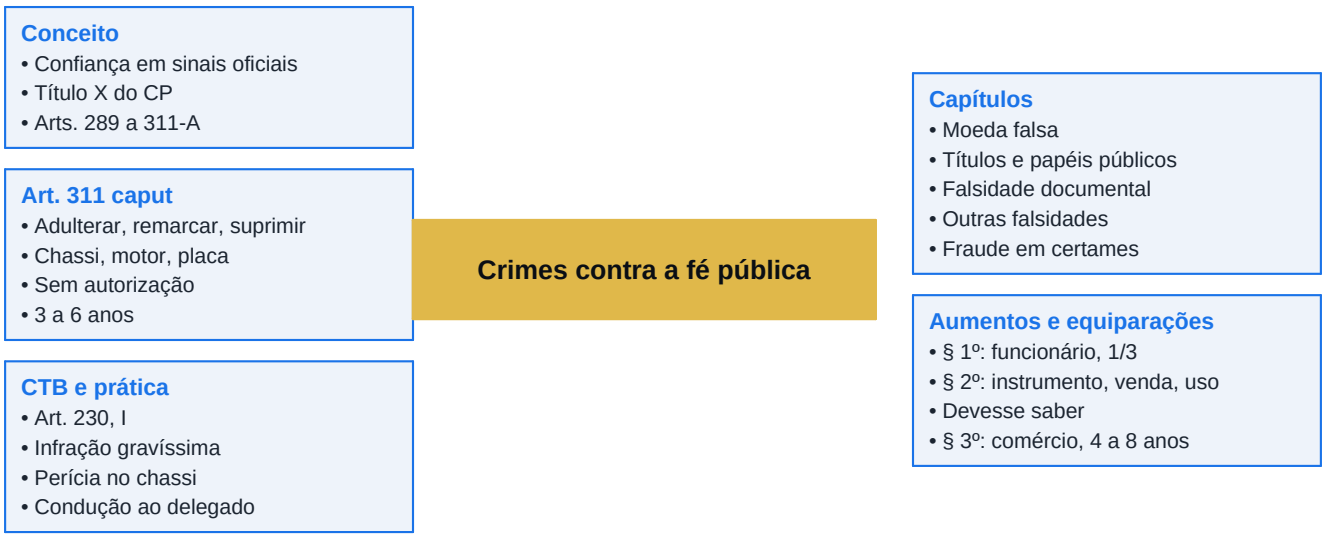
Desprezar a expressão "que devesse saber" do § 2º, III: o adquirente de má-fé presumível pode responder sem prova de ciência plena.

Confundir crime (art. 311, penal) com a infração do art. 230, I, do CTB (administrativa); ambos podem ocorrer no mesmo fato.

Ignorar que o servidor público tem previsão específica no art. 311: aumento do § 1º (quando comete o crime do caput valendo-se da função) e hipótese própria do § 2º, I (quando contribui para o registro do veículo adulterado).

Atribuir ao guarda municipal a perícia: a constatação técnica da adulteração é feita por órgão pericial.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto ao elemento subjetivo do crime previsto no art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

(A) é punido a título de culpa, se houver imprudência do agente.
(B) somente é punido a título de dolo, pois não há previsão da modalidade culposa.
(C) exige finalidade específica de obter lucro.
(D) exige que o agente seja funcionário público.
(E) só se configura se o agente for reincidente.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um proprietário de motocicleta remarca, sem autorização, o número do chassi do próprio veículo, para ocultar sua origem. Quanto ao sujeito ativo do crime do art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

(A) o crime é próprio, só podendo ser praticado por funcionário do órgão de trânsito ou por perito.
(B) o crime é próprio, só podendo ser praticado por quem exerça o comércio de veículos usados.
(C) não há crime, pois ninguém comete delito contra bem de que é o próprio proprietário e possuidor.
(D) o crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o proprietário.
(E) o proprietário só responde se for revendedor com registro no órgão competente.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, está inserido entre os crimes contra

(A) o patrimônio.
(B) a fé pública.
(C) a administração pública.
(D) a incolumidade pública.
(E) a organização do trabalho.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Pedro raspa o número de série gravado no quadro de uma bicicleta comum, sem motor. Quanto ao art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

(A) configura o crime, pois o tipo alcança qualquer veículo.
(B) configura o crime apenas se a bicicleta tiver valor elevado.
(C) configura o crime em sua modalidade culposa.
(D) o fato não se amolda ao tipo, que se refere a veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque ou semirreboque, seus componentes ou equipamentos.
(E) configura o crime se Pedro for funcionário público.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um indivíduo mantém em depósito, em uma oficina, um conjunto de punções e numeradores especialmente destinados à adulteração da numeração de chassi de veículos. Segundo o art. 311, § 2º, II, do Código Penal, essa pessoa

(A) não pratica crime, pois só é punido quem efetivamente adultera, remarca ou suprime o sinal identificador.
(B) incorre nas mesmas penas do caput, por manter em depósito instrumento destinado à adulteração.
(C) pratica mero ato preparatório, impunível enquanto os instrumentos não forem usados na adulteração.
(D) incorre em pena menor que a do caput, por se tratar de conduta antecedente à adulteração.
(E) pratica receptação, prevista no art. 180, pois guarda objeto destinado a crime.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um proprietário, com autorização expressa do órgão de trânsito competente para regularizar o veículo, grava novamente o número do chassi, que estava ilegível, sob a fiscalização do próprio órgão. Quanto ao art. 311 do Código Penal, a conduta

(A) não configura o crime, pois o tipo exige conduta praticada sem autorização do órgão competente.

(B) configura o crime, pois remarcar o número do chassi é conduta típica em qualquer circunstância.

(C) configura o crime, mas com pena reduzida em razão da boa-fé e da regularização do veículo.

(D) configura o crime de falsidade ideológica, pois o registro do veículo foi alterado.

(E) configura o crime na modalidade culposa, por falta de cautela na regularização.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) se consuma

(A) com a adulteração, remarcação ou supressão do sinal, independentemente de o veículo ser depois utilizado ou vendido.

(B) somente quando o veículo é vendido a terceiro.

(C) somente com o registro do veículo no órgão de trânsito.

(D) apenas quando há prejuízo econômico comprovado.

(E) somente quando o veículo é apreendido pela polícia.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um agente suprime e, logo depois, remarca o número do chassi do mesmo veículo, no mesmo contexto fático. Como o art. 311 descreve várias condutas (adulterar, remarcar, suprimir) em um único tipo, o agente

(A) responde por um só crime, por se tratar de tipo misto alternativo.

(B) responde por dois crimes em concurso material, um para cada verbo praticado.

(C) responde por crime continuado de dois delitos autônomos, com a pena aumentada de um sexto a dois terços.

(D) responde por um crime e o outro verbo é considerado mero exaurimento, sem relevância penal.

(E) responde somente pela supressão, que absorve a remarcação por ser a conduta menos grave.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um motorista conduz, em proveito próprio, um veículo cujo chassi foi remarcado por terceiros, circunstância que ele devia saber, dadas as condições da compra. Segundo o art. 311, § 2º, III, do Código Penal, o motorista

(A) não responde, pois quem não praticou a remarcação do chassi não pode ser punido pelo uso do veículo.

(B) responde somente por infração de trânsito, pois a mera condução do veículo não tem relevância penal.

(C) responde por falsificação de documento público, crime previsto no art. 297 do Código Penal.

(D) responde somente se o veículo for de sua propriedade e estiver registrado em seu próprio nome.

(E) incorre nas penas do caput, pois o dispositivo pune também quem conduz veículo que devia saber adulterado.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um comerciante particular remarca o número do chassi de um veículo. Quanto à causa de aumento do §1º do art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

(A) incide sempre que o crime for praticado em atividade comercial.

(B) incide por ser o veículo produto de crime.

(C) ela não incide, pois exige que o crime seja cometido no exercício da função pública ou em razão dela.

(D) incide por ser praticado em concurso de pessoas.

(E) incide, aumentando a pena pela metade.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Crimes culposos só existem quando expressamente previstos em lei (art. 18, parágrafo único). O art. 311 não prevê a forma culposa, e o crime é comum, sem exigência de lucro.

Questão 2 — Gabarito: D

O art. 311 descreve crime comum: qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, inclusive o proprietário. A qualidade de funcionário público ou o exercício de atividade comercial funcionam como causa de aumento (§ 1º) ou qualificação (§ 3º), mas não como requisitos do tipo básico. O bem jurídico é a fé pública, e não o patrimônio do proprietário.

Questão 3 — Gabarito: B

O art. 311 está no título dos crimes contra a fé pública, pois protege a confiança nos sinais de identificação dos veículos. Não é crime patrimonial (A), ainda que muitas vezes se ligue a furto ou roubo.

Questão 4 — Gabarito: D

O art. 311 trata de veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque e semirreboque, e de seus componentes. A bicicleta comum, de propulsão humana, não está entre eles.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 311, § 2º, II, equipara ao autor da adulteração quem adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece (a título oneroso ou gratuito), possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração. A lei transformou em crime autônomo o que seria ato preparatório.

Questão 6 — Gabarito: A

O art. 311 pune quem adultera, remarca ou suprime número de chassi, monobloco, motor, placa ou outro sinal identificador de veículo, sem autorização do órgão competente. A ausência de autorização é elemento normativo do tipo; havendo autorização, a conduta é atípica.

Questão 7 — Gabarito: A

O tipo se completa com a prática de uma das condutas (adulterar, remarcar ou suprimir), sem exigir resultado posterior como venda, uso ou prejuízo.

Questão 8 — Gabarito: A

O art. 311 é tipo misto alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado): a prática de mais de um verbo, no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto, configura crime único. Não há concurso material nem crime continuado.

Questão 9 — Gabarito: E

O § 2º, III, do art. 311 abrange, entre outros verbos, “conduzir” e “utilizar” em proveito próprio ou alheio veículo com sinal identificador que devesse saber adulterado ou remarcado. O tipo é aplicável a quem não participou da adulteração, bastando o conhecimento ou o dever de saber.

Questão 10 — Gabarito: C

O §1º aumenta a pena de um terço se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela. O particular não se enquadra nessa causa de aumento.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Fé pública é a confiança na autenticidade de moeda, selos, documentos, identidade e sinais oficiais; o Título X do CP (arts. 289 a 311-A) a protege.
- Capítulos do Título X: moeda falsa; falsidade de títulos e papéis públicos; falsidade documental; outras falsidades; fraudes em certames.
- Art. 311: adulterar, remarcar ou suprimir chassi, monobloco, motor, placa ou qualquer sinal identificador de veículo, sem autorização do órgão competente.
- Pena do art. 311, caput: reclusão de 3 a 6 anos e multa.
- O tipo alcança veículos automotores, elétricos, híbridos, reboques e semirreboques e seus componentes (Lei 14.562/2023).
- § 1º: aumento de 1/3 se o crime é praticado no exercício da função pública ou em razão dela.
- § 2º: mesmas penas para o funcionário que contribui para o registro, para quem possui instrumento de falsificação e para quem utiliza veículo que devesse saber adulterado.
- § 3º: nas condutas dos incisos II ou III em atividade comercial ou industrial, reclusão de 4 a 8 anos e multa; o § 4º equipara o comércio irregular ou clandestino.
- CTB, art. 230, I: conduzir veículo com identificação violada ou falsificada é infração gravíssima, independente do crime.
- A constatação da adulteração depende de perícia; o guarda preserva o veículo e conduz o suspeito ao delegado.

Fontes e referências

- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 289 a 311-A, texto compilado — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 230, I — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
- Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), art. 5º, VI — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.